

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 회생기업 보증채무 감면을 통한 연대보증인 재기지원 강화
2. 소관부점 : 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업회생지원처 ○○○○ 과장대우(5급)는 2021. 7. 1부터 현재까지 기업채권관리1팀에 근무하면서 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

공사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」(이하 “채무자회생법” 이라 한다)에 따라 회생기업의 주채무와 보증인의 보증채무를 이원화하여 관리¹⁾ 중으로 회생기업이 주채무를 완제하더라도 보증채무가 잔존하는 사례가 대다수였고, 다른 공공기관에서는 이를 해결하기 위해 연대보증인 친화적 제도²⁾를 이미 시행하고 있는 점과 지역본부로 이관한

1) 채무자회생법 제250조 제2항 제1호에 따르면 회생계획은 채무자의 보증인에 대한 권리에 영향을 미치지 않는다고 되어 있어 회생인가 이후에는 주채무와 보증채무의 금액이 상이하게 되므로 별도 관리가 필요함

2) 채무자회생법에도 불구하고 「신용보증기금법」, 「기술보증기금법」, 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따르면 채권자가 기금(또는 중소기업벤처진흥공단)인 경우에는 중소기업의 회생 계획인가결정을 받는 시점에 주채무가 감면될 경우 연대보증 채무도 동일한 비율로 감면됨

연대보증 채무의 회수율이 저조했던 점 등을 종합적으로 고려하여 공사의 연대보증인 재기지원을 위한 보증채무 감면제도 도입 방안을 적극적으로 검토하였다.

위 직원은 채무감면 제도를 도입함에 있어 도덕적 해이를 방지하고 성실 채무자와의 형평성을 고려하는 동시에, 공사의 채권 인수대금과 비교하여 손실이 발생하지 않도록 하는 등 모든 고려사항이 중요하므로 합리적인 기준을 마련하기 위해 부점 내 기업채권관리 담당자 및 유관 부점과 수차례 논의를 진행하였다.

세부적으로는 도덕적해이 방지 및 성실채무자와의 형평성을 위해 주채무를 일정금액 이상 자진 상환(또는 완제)한 회생기업³⁾의 보증인에 대해 보유재산의 실익여부를 검증하여 실익 있는 재산이 없는 경우에만 감면대상으로 규정하는 것이 합리적이라고 판단하였고

검증의 방식은 1차적으로 공사 전산에 등록된 보증인의 재산을 검토한 후 2차적으로는 보증인에게 재산 확인 관련 서류를 제출하도록 하여 2중으로 검증하는 것이 필요하다고 판단하였다.

또한, 감면으로 인한 공사 채권 매입대금에 손실이 없도록⁴⁾ 주채무를 완제하거나, 매입대금(제비용 포함)에서 기회비용⁵⁾을 가산한 금액 이상 상환하는 경우 채무감면을 할 수 있도록 하였으며, 특히, 기회비용은 공사의 타인조달비용과 관리비용(인건비 등 포함) 등 여러 변수를 감안하여 공사에 손실이 없도록 제도를 구상하였다.

3) 자진변제가 아닌 임의경매 방식 등으로 채권을 회수한 경우 성실상환 채무자와의 형평성을 고려하여 채무감면 대상에서 제외함

4) “기재생략”

5) “기재생략”

다. 실적 또는 성과

위 직원은 회생기업 연대보증인 채무감면 제도 도입을 통해 [표]와 같이 2023. 7. 31. 기준 연대보증인 00명, 총 0,000백만 원 규모의 보증 채무 감면을 지원하였으며

[표] 회생기업 연대보증인 보증채무 감면 실적

(단위: 백만 원)

구 분	연대보증인	보증채무 금액	감면금액	비 고
-----	-------	---------	------	-----

“기재 생략”

이와 같은 선제적 채무감면은 보증채무로 인해 보증인이 경제적 불이익을 받거나 개인회생 절차를 신청하는 등 사회적 문제를 미연에 방지하는 효과가 있었고, 대내적으로는 불필요한 채권 관리비용을 줄여 채권관리 효율성을 도모하는 계기가 되었다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 채무자 지원관점에서 타 기관의 사례를 면밀하게 분석하여 벤치마킹하고, 새로운 업무처리 기준 도입 시 발생할

수 있는 수익적·비수익적 위험요소를 빠짐없이 고려하여 공사 희생
기업 연대보증인 재기 지원의 토대를 마련한 ○○○○ 과장대우를 격려
하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)